

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1455/2532	นายมังกร วงษ์วิทย์กิจ	โจทก์
	นายประเวช เกาะเรียนไชย กับพวก	ผู้ร้อง
	นายไพโรจน์ ภูพิทักษ์	จำเลย
	นายประเวช เกาะเรียนไชย ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายบุญเลิศ เกาะเรียนไชย ที่ 2	ผู้ร้อง
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนโดยให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีคำพิพากษาศาลฎีกา

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 88)

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดโรงสีไฟฟ้าพร้อมด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินมีโฉนดอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของจำเลยเพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษาผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องว่า ทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดเป็นของผู้ร้องโดยผู้ร้องได้ซื้อมาจากจำเลย โจทก์ไม่มีสิทธินำยึด ขอให้ศาลสั่งปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ปล่อยโรงสีไฟฟ้าพร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดที่ถูกเจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้คืนแก่ผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องขัดทรัพย์ของผู้ร้องทั้งสองผู้ร้องที่ 1 ที่ 2 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 82,81)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามคำร้องเป็นกรณีขอคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 จึงให้งดการขายทอดตลาด ทรัพย์ที่โจทก์นำยึดไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว ตามคำร้องเป็นกรณีขอคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 จึงให้งดการขายทอดตลาด ทรัพย์ที่โจทก์นำยึดไว้ในระหว่างฎีกา

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ